

1500141-09.2021.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/01/2022
... g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONFISSÃO DA POSSE PARA USO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS
RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – APENAMENTO BRANDO – FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO
PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500141-09.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500141-09.2021.8.26.0551
Classe – Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2089915/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17117294 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,
785/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2089915 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 785/21/923 -
DISE- DEL.SEC.LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Murilo Henrique de Souza
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MURILO HENRIQUE DE SOUZA, qualificado nos autos, menor de 21 anos na data dos

fatos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois, em tese, no dia 01º de abril de 2021, por volta das 15h30min, na Av. Vitório Bortolan, próximo ao nº 1579, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para comercialização com terceiros, cerca de 6,78g (seis gramas e setenta e oito decigramas) da droga "cocaína", acondicionadas em 46 (quarenta e seis) papелotes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 126/127.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 128/130).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 168/173). A Defensoria Pública, por seu turno, pediu a absolvição e realizou ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 179/195).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fl. 12, o auto de constatação de fls. 20/22 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 95/97.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, ouvidos em édito, os Policiais Militares Bruno Henrique Gonçalves de Almeida e Luan Pimenta Pagotti, em uníssono, afirmaram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, notório ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado no recuo de um portão. O réu atravessou a rua, para não ser abordado, o que causou estranheza. Após abordagem e revista pessoal, foram localizadas 46 (quarenta e seis) porções de "cocaína" e determinada quantia em dinheiro, dentro de um maço de cigarros, que estava na bermuda. Indagado, o réu confessou que estava traficando. Alegaram que já conheciam o réu de outras abordagens.

Em solo policial, o acusado negou a prática delitiva, alegando que no dia do ocorrido saiu de casa e pediu emprestado R\$ 10,00 a um pedreiro, de nome Val. Aduziu que foi abordado pelos policiais militares, sendo encontrados R\$ 10,00 e um fumo de corda. Declarou que logo foi preso, mas não soube o motivo (fl. 06). Em édito, apresentou idêntica versão dos fatos.

Nesse passo, note-se que a versão do acusado restou ilhada no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a quantidade de drogas, as circunstâncias da prisão, a informação de que o local consistia em ponto de venda de entorpecentes, bem como os depoimentos dos guardas, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Saliento, outrossim, que o fato de ser o acusado usuário não obsta a traficância, não sendo raras as hipóteses em que a venda de entorpecentes tem por escopo, além do lucro, a manutenção do próprio vício.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são normais à espécie, logo, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, uma vez que a pena-base partiu do mínimo legal, em decorrência da Súmula nº 231, do C. STJ.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de reconhecer, por outro lado, a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, nada obstante a primariedade e os bons antecedentes, verifica-se que o acusado foi condenado em primeira instância por delito idêntico (processo nº 1500467-37.2019.8.26.0551, da 3ª Vara Criminal desta comarca - fls. 27/28), além de ostentar antecedentes infracionais (fl. 29), depreendendo-se que, desde a adolescência, vem se dedicando ao comércio espúrio, não podendo usufruir a benesse legal. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se

dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EResp 1.431.091/SP, Terceira Seção do C. STJ, Rel. Ministro Felix Fischer, de DJe 01/02/2017, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - APENAMENTO BRANDO - FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, DIANTE DO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUANDO ADOLESCENTE, MAS SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE COMO FIXADA - REGIME FECHADO JUSTIFICADO - RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-80.2018.8.26.0571; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.n.)

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

Conforme acima delineado, malgrado a primariedade e os bons antecedentes, o acusado já foi condenado por tráfico, não definitivamente, e teve processos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais equiparados ao tráfico, recomendando-se, com isso, a adoção do regime inicial fechado, não sendo adequadas, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade ou o "sursis".

Por idênticos motivos, tendo o acusado, ainda, respondido preso ao processo, não se alterando as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser recomendado onde se encontra recolhido, notadamente para a garantia da ordem pública, a fim de que não torne a praticar o comércio espúrio, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 76/78. Oficie-se.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado MURILO HENRIQUE DE SOUZA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, e determino, ainda, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, não se comprovando sua origem lícita, de modo que se trata de evidente produto do tráfico.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade, pois assistido pela Defensoria Pública.

P. I. C.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA